



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

לפני כבוד השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים
1. רון קמחי
2. סתיו תאודור קמחי

נגד

נתבעת
שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

צד שלישי
משה בר אוריין

ב"כ התובעים, עו"ד שחר אגמון
ב"כ הנתבעת, עו"ד נאור יאיר ממון

פסק דין

א. מבוא

1. תביעה לפיצויים בגין איחור במסירת דירה לפי סעיף 5א. לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, ולפי הסכם המכר.
2. הנתבעת, שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמ"א 38 בע"מ, היא חברה קבלנית ויזמית אשר התקשרה בשנת 2015 בהסכם תמ"א 38/1 עם בעלי הדירות בבניין ברחוב אלוף יגאל אלון 42 ג' הרצליה (גוש 6532, חלקה 230 ("הסכם התמ"א"; "הפרויקט")). בבניין היו 9 דירות ובמסגרת הסכם התמ"א הנתבעת רכשה זכויות לבניית 7 יחידות דיור חדשות על גג הבניין.
3. בהסכם מיום 14.10.2018 התובעים רכשה מהנתבעת, מבין הדירות החדשות בפרויקט, דירה בת ארבעה חדרים בקומה רביעית תמורת 2,340,000 ש"ח. (נספח 10 לתצהיר מטעם הנתבעת).
4. בהסכם המכר נקבע כי מועד מסירת החזקה בדירה לתובעים הוא לאחר קבלת טופס 4 לאכלוס ועד 1.3.2019 (סעיף 8.1). בפועל החזקה בדירה נמסרה לתובעים בדצמבר 2020, כ- 22 חודשים לאחר מועד המסירה החוזי.
5. בכתב התביעה, אשר הוגש ביום 30.12.2009 טרם מסירת הדירה, נטען, כי התובעים זכאים לפיצוי עבור 14 חודשי איחור לפי דמי שכירות חודשיים בסך של 7,000 ש"ח בשיעור 150%





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

וסך הכול 147,000 ש"ח. בנוסף תבעו 20,000 ש"ח עבור נזק לא ממוני. סך כל סכום התביעה 167,000 ש"ח. (סעיף 29).

6. ביום 17.6.2020 ב"כ הצדדים הגישו בקשה לאישור הסדר דיוני, בו הודיעו כי הגיעו להסכמה, לפיה סכום התביעה יעודכן ויחושב בהתאם למועד בו יימסר טופס 4 לבנין, והתובעים יוכלו לקבל בפועל את מפתחות דירתם לאחר קיום מלוא התחייבויות הנתבעת על פי הוראות הסכם המכר. בבקשה נכתב: "מובהר ומוסכם, כי מועד המסירה יהיה המועד הרלוונטי לחישוב נזקי התובעים, כמפורט בכתב התביעה, וזאת ללא צורך בתיקון כתב התביעה." בהחלטה מיום 18.6.2020 (כבוד השופטת נ' מימון שעשוע), ניתן להסדר הדיוני תוקף של החלטה.

7. מטעם התובעים הוגש תצהיר עדות ראשית של תובע 1, מר רון קמחי ("התובע"). התובעים הגישו גם חוות דעת שמאי מקרקעין, מר ניצן גרינפלד. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר עדות ראשית של מנהל הנתבעת, מר מאיר שרבט. שלושת העדים העידו גם בחקירה נגדית.

8. בתצהיר עדותו הראשית התובע טען כי הפיצוי המגיע לתובעים בגין האיחור במסירת החזקה בדירה הוא עבור 22 חודשים, לפי 150% מדמי שכירות חודשיים בסך של 6,800 ש"ח. סך הכול 224,400 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שבו היה על הנתבעת לשלם את הפיצוי. (סעיף 19).

9. הנתבעת טענה טענות כדלקמן:

א. לדרישת התובעים בוצעו בדירתם שינויים, בגינם הנתבעת הייתה רשאית לדחות את מועד מסירת הדירה ב- 60 יום.

ב. עיכובים נגרמו עקב נסיבות שאינן תלויות בנתבעת כדלקמן:

1. 12 חודשי עיכוב כתוצאה מאי שיתוף פעולה של דיירים עם הנתבעת ועם ביצוע העבודות.

2. 3 חודשי עיכוב בעטיים של תאגיד מי הרצליה וחברת הבנייה יגאל אלון נישה.

3. עיכוב בן 40 ימים בשל משבר מגפת הקורונה.

ג. התובעים אינם זכאים לפיצוי עבור 60 הימים הסמוכים למועד המסירה החוזי, לאור סעיפים 7.7 ו- 19.3 להסכם המכר.

ד. את הפיצוי יש לחשב לפי דמי שכירות חודשיים בסך של 5,800 ש"ח לכל היותר.

10. כמפורט להלן, נמצא כי אין הצדקה לדחיית מועד המסירה מטעמי עבודות שינויים. נוסף לכך, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי אי שיתוף הפעולה של הדיירים או הצורך



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

לערוך שינויים בתוכנית תשתיות המים, באים בגדר נסיבות שאינן בשליטת המוכר המצדיקות דחיית מועד מסירת הדירה. הנתבעת גם לא הוכיחה קיומו של קשר סיבתי בין משבר הקורונה לעיכוב במסירת הדירה לתובעים. עוד נמצא כי התובעים זכאים לפיצוי גם עבור 60 הימים הסמוכים למועד המסירה החוזי, וסך הכול עבור 21 חודשים ו- 28 ימים. בהיעדר חוות דעת שמאי מטעם הנתבעת, יש לחשב את הפיצוי המגיע לתובעים על פי דמי השכירות הראויים שנקבעו בחוות דעת השמאי מטעם התובעים.

ב. דיון

ב(1) איחור כתוצאה מעבודות שינויים בדירה

11. בתצהיר מנהל הנתבעת, מר מאיר שרבט, נטען כי לדרישת התובעים בוצעו בדירתם שינויים אשר גרמו לאיחור של כחודשיים והם: במטבח - הזזת קו בויב; הזזת מיקום מים חמים קרים; הזזת נקודות חשמל; תוספת קיר באורך כ- 65 ס"מ. באמבטיה - תחילה התובעים ויתרו על אמבטיה וביקשו מקלחון. לאחר מכן חזרו בהם וביקשו לבצע אמבטיה. נוסף לכך ביקשו תוספת נישה ולאחר מכן שינו טעמים. כתוצאה מכך, הנתבעת נאלצה לשבור את כל הקרמיקה המיוחדת שנרכשה עבור התובעים (אריה דמוי פרקט), ולהחליף ללבן מט כולל קירות האמבטיה. (סעיף 27).

12. התובע לא מסר גרסה, לא התייחס לטענות הנ"ל בתצהירו, ולא טען כי עבודות כאמור לא בוצעו. זאת למרות שטענות הנתבעת כאמור פורטו בכתב ההגנה (בסעיפים 29 ו- 30).

13. בהודעת דוא"ל מיום 8.12.2019 ששלח התובע למר שרבט הוא כתב: "חשוב לומר שביקשנו הצעת מחיר לגבי הוספת מספר נקודות חשמל ושינוי נקודת מים, ובנוסף הוספת קיר גבס קטן באורך 70 ס"מ ואישרנו את הצעת המחיר". (נספח 6 לתצהיר מר שרבט). בחקירתו הנגדית, כאשר הוצגה לתובע הודעת הדוא"ל הנ"ל, הוא ניסה להתכחש לעובדה שהוא כתב ושלח אותה. תחילה טען שאינו זוכר את הודעת הדוא"ל. רק לאחר שנשאל חזור ושנה, הופנה לנכונות כתובת הדוא"ל שלו, והתבקש להבהיר אם הוא סבור שמאן דהוא זייף את הודעת הדוא"ל, חזר בו ואישר כי הוא כתב ושלח את הודעת הדוא"ל. (פרוט' עמ' 51-52). על אף עדותו הבעייתית כאמור של התובע, לאור הוראות ההסכם, דין טענת הנתבעת להידחות.

14. בסעיף 10.3 להסכם נקבע:





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

"כל העבודות הקשורות לשינויים והתוספות וכל יתר התנאים הקשורים לכך יסוכמו בכתב ויחתמו ע"י הצדדים על פי נוסח המקובל אצל הקבלן ורק לאחר חתימתם יבוצעו ע"י הקבלן, ובתנאי מפורש שמחיר השינויים ו/או התוספות שולם מראש ובו יצוין פרק הזמן להתמשכות הבנייה כתוצאה מביצוע השינויים המבוקשים."

בסעיף 10.5 להסכם נקבע:

"נחתמה ההזמנה לשינויים ותוספות כאמור, ידחה תאריך המסירה כפי שמתחייב מהשינויים והתוספות כפי שיקבע על ידי הקבלן ובאישור החברה [הנתבעת] על פי שיקול דעתה ככל שהתוספות אכן יגרמו לעיכוב בפועל של הבנייה..."

15. הנה כי כן, הנתבעת עצמה קבעה את התנאים לביצוע עבודות שינויים ותוספות, ואף את התנאים להארכת הזמן לבניית הדירה. נקבע כי עבודות שינויים ותוספות יסוכמו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים בנוסח המקובל אצל הקבלן. נוסף לכך, נקבע כי בהסכם עבודות השינויים יצוין פרק הזמן להתמשכות הבנייה כתוצאה מהשינויים שיתבקשו על ידי הרוכשים. הסכם כאמור לא נעשה ולא נחתם. על הנתבעת היה לקיים את ההוראות כאמור, שנקבעו על ידה, על מנת שהרוכשים יידעו מראש בעת הזמנת עבודות השינויים אם הן כרוכות בדחיית מועד מסירת הדירה, ואם כן, לכמה זמן, ועל מנת שיכלכלו צעדיהם בהתאם. בנסיבות אלה, אין הצדקה לדחיית מועד המסירה מטעמי עבודות שינויים, שכן, כאמור בסעיף 10.5, דחיית מועד המסירה כפופה לחתימת הזמנה לשינויים ותוספות.

ב) עיכוב מטעמי נסיבות שאינן תלויות בנתבעת

ב(2)(א) סעיף 5א. לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973

16. הסכם המכר הוא מיום 14.10.2018. בהתאם, על המקרה דנן חל סעיף 5א. לחוק המכר (דירות) טרם תיקון מספר 9, התשפ"ב-2022 מיום 30.6.2022, שנוסחו הוא:

"5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן,





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב- 1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

(2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב- 1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

(ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

17. כאמור בסעיף 5א. (ג) לחוק המכר (דירות), הצדדים לחוזה רשאים להסכים כי הסדר הפיצוי הסטטוטורי לפי סעיפים 5א. (א) ו- 5א. (ב) לא יחול על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר, ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. במקרה דנן, הסכם המכר כולל הוראות בדבר דחיית מועד המסירה החוזי כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר (הנתבעת), ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. (סעיפים 8.7 ו- 8.8). עם זאת, בהיות הוראת סעיף 5א. לחוק המכר (דירות) קוגנטית לאור סעיף 7א. (א) לחוק המכר (דירות), אשר קובע כי אין להתנות על הוראות חוק





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

זה אלא לטובת הקונה, הנתבעת אינה רשאית להרחיב את תניית הפטור החוזית מעבר לגבולות שהוגדרו בסעיף 5א.ג).

ב(2) הוכחת לוח הזמנים של פרויקט הבנייה

18. לוחות זמנים בביצוע פרויקט בנייה ובכלל זה הפעולות שיש לבצע בהכנה ובניהול לוחות זמנים בפרויקט בנייה, הוא עניין שבמומחיות בתחום הנדסת הבניין. (רע"א 9172/17 רע"א 12/18 בולווארד נדל"ן-שותפות מוגבלת נ' ע.ע. אבו ראס חברה לבניין ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] (15.2.2018). תא"מ (פ"ת) 42039-06-16 אליהו ואח' נ' פלסים חברה לפיתוח ובנין בע"מ ואח', 3.5.2018. פרופ' איל זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 (תשנ"ה-1994), עמ' 250-252).

19. על מבצע הבנייה לתכנן ולהכין את לוח הזמנים של פרויקט הבנייה מראש. במהלך הבנייה, לפחות חלק מהמשימות מבוצעות במקביל. בלוח הזמנים מראש נלקחים בחשבון עיכובים אשר יכולים להיגרם על ידי צדדי ג' שונים, לרבות מוסדות ורשויות. בכלל זה אילוסי הרשות המקומית, הליכי תכנון ובנייה, תאגיד המים, חברת החשמל ועוד. על חברת הבנייה לנקוט במהלך הבניה בכל הצעדים הנדרשים להתאמת לוח הזמנים המתוכנן לשינויים נדרשים במהלך ביצוע הפרויקט. נוסף לאמור, לצד ההצבעה על אירוע או גורם שגרמו לעיכוב הביצוע, רובץ על חברת הבניה הנטל להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין אותו אירוע לבין העיכוב והאיחור במסירה כתוצאה מכך.

20. הנתבעת נמנעה מלהעיד את הגורם מטעמה שאמון על המומחיות ההנדסית הרלבנטית, ועל תכנון לוח הזמנים של הפרויקט נושא התביעה. הנתבעת בחרה להעיד מטעמה את מנהל הנתבעת, מר מאיר שרבט, לו אין את הידע והמומחיות הנדרשים לתכנון לוח הזמנים של פרויקט בנייה. בנסיבות אלה, לא ניתן היה לעמוד אל נכון אם הנתבעת תכננה מראש כנדרש את לוח הזמנים של הפרויקט ואם בלוחות הזמנים שנערכו היו כשלים.

21. הנתבעת גם לא הגישה את לוח הזמנים שערכה לפרויקט. משכך, לא ניתן היה לדעת אם מלוא התנאים הנדרשים נלקחו בחשבון בעת עריכת לוח הזמנים. כמו כן, לא ניתן היה לדעת את המועדים שבהם היו אמורים להינתן היתרים ואישורים בכלל, והיתר אכלוס בפרט (לאור טענת הנתבעת, לפיה חל עיכוב בקבלת אישור האכלוס), על פי החישובים שנערכו מראש בזמן אמת. גם לא ניתן היה לעמוד אל נכון אם הגורמים המעכבים שהנתבעת מנתה כאמור, היו לנגד עיניה בעת תכנון הפרויקט. נוסף לכך, לא ניתן היה לברר



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

אם במהלך הביצוע, הנתבעת פעלה כנדרש לצורך מניעת התארכות זמן הבנייה או צמצום העיכוב.

ב(2)ג) עיכובים שנגרמו על ידי דיירים

22. מר שרבט טען בתצהירו כי בינואר 2018 מצב הבנייה היה מצוין ומשביע רצון. השלד היה גמור, ציפוי המבנה היה בשלב מתקדם והחברה עמדה בלוחות הזמנים שנקבעו באופן משביע רצון ויותר מכך. לטענתו, החל מינואר 2018, עת החלה הנתבעת בביצוע העבודות בדירות הדיירים, דיירים רבים החלו לחבל בעבודת הנתבעת ולעכב את השלמת הפרויקט. לטענתו, הוא שלח הודעות דוא"ל למפקח על הדיירים, מר אייל חכים, בהן התריע על חבלת הדיירים בעבודת הנתבעת. לטענתו, המפקח חכים עשה מאמצים "להשתלט" על הדיירים שחיבלו בפרויקט ללא הצלחה. הדיירים סירבו לשתף פעולה עם הנתבעת ועם ביצוע העבודות וגרמו לעיכובים משמעותיים בהשלמת הפרויקט. (סעיפים 9-11).

23. מר שרבט הוסיף וטען כי במהלך הבנייה 8 מתוך 9 הדירות עברו שיפוץ יסודי. ב-6 דירות השיפוץ החל בסוף 2018. דייר דירה 1 לא אפשר כניסה לאורך כל התקופה לאור בעיותיו האישיות. דייר דירה 7 החל בשיפוץ בדצמבר 2018. דיירי דירות 2 ו-6 החלו בשיפוץ בשלהי 2018. דייר דירה 9 היה מסוכסך עם אחיו עד יולי 2018, עד מועד זה לא אפשר גישה לדירתו, קיבל חזקה בדירה רק בדצמבר 2018, וסיים את עבודות השיפוץ רק במאי 2019. דייר זה יחד עם דיירים 3 ו-6 שינו את מתאר תכניות האיסטטלציה בניגוד לתכניות הקיימות. דייר דירה 3 פינה את דירתו רק במרץ 2019, וסיים את השיפוץ בדירתו רק ביולי 2019. העיכובים נמשכו חודשים רבים באופן בלתי אחראי ובלתי סביר. בנובמבר 2018 או סמוך לכך, דיירי דירות 2, 6 ו-9 החלו בשיפוץ דירותיהם חרף התראות וסירוב הנתבעת, דבר שחיבל בעבודת הנתבעת באופן משמעותי ועיכב את המשך ביצוע הפרויקט. מר שרבט טען עוד כי פרויקט מורכב מפעולות רבות הקשורות ושלוכות האחת ברעותה. לטענתו, לא ניתן להרכיב חלון ממ"ד או מסנן בדירה אחת מבלי להרכיב בכל הדירות באותו מעמד. כמו כן, לא ניתן להרכיב מערכות גז, תקשורת, פתיחת קירות וכיוצ"ב מבלי שכל הדיירים ישתפו פעולה כפי שהתחייבו בהסכם התמ"א. (סעיפים 12-13 לתצהיר מר שרבט).

24. לטענת הנתבעת, אפוא, דיירים גרמו לעיכובים אשר נמשכו מספר חודשים. זאת משום שלא פינו את דירותיהם במועד למטרת ביצוע עבודות הנתבעת בדירותיהם, או שלא אפשרו כניסה לדירותיהם לצורך ביצוע העבודות הנדרשות על ידי הנתבעת, או שעיכבו את ביצוע עבודות השיפוץ בדירותיהם, או שביצעו בדירותיהם עבודות שיפוץ ללא תיאום עם הנתבעת. לטענת הנתבעת, לא הייתה לה כל שליטה על התנהלות הדיירים, היא לא יכלה



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

לצפות אותה, ולא עלה בידה לכפות עליהם בזמן אמת לקיים חובותיהם על פי הסכם התמ"א. כמפורט להלן, לא ניתן לקבל טענותיה אלה של הנתבעת.

25. ניתן לקבל כי בניהול פרויקט התחדשות עירונית (תמ"א) יש מורכבויות. בפרויקט בנייה שאינו התחדשות עירונית, יחידות הדיור נושא הפרויקט לא מאוכלסות ולא מוחזקות על ידי בעלי דירות. לחברת הבנייה החזקה הבלעדית במתחם הפרויקט ומכאן השליטה הבלעדית על ניהולו. בשונה מכך, בפרויקט התחדשות עירונית כגון הפרויקט נושא התובענה, חברת הבנייה מנהלת את הביצוע שעה שבעלי הדירות הקיימות בבניין או מי מטעמם מתגוררים במקום או מחזיקים בדירות. לכן, חברת הבנייה נזקקת לשיתוף הפעולה שלהם. עם זאת, אלה אינן נסיבות שאינן בשליטת חברת הבניה או שהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. ההפך מכך. נסיבות אלה ובכלל זה הצורך בשיתוף פעולה מצד הדיירים תוך עמידה בלוחות זמנים, ידועות לחברת הבנייה לכתחילה, והיא אמורה לעגן את חובות בעלי הדירות במסגרת ההסכם עם נציגות הבית המשותף והדיירים. לאור חיוניות שיתוף הפעולה של הדיירים לצד הטלת החובות עליהם במסגרת ההסכם, בכוחה של חברת הבנייה גם לרתום את הדיירים באופן שיהיה להם אינטרס לקיים את חובותיהם. יש לציין כי במקרה דנן מדובר במספר מועט של דיירים, 9 בלבד.

26. אין הצדקה להטיל את הסיכונים הנובעים מהפרת התחייבותו של דייר זה או אחר דווקא על כתפי רוכש הדירה. ככל שדייר הפר את התחייבויותיו לפי הסכם התמ"א להעמיד דירתו לרשות הנתבעת או לשותף פעולה, תרופתה של הנתבעת היא בתביעת נזקה מאותו דייר. היא אינה רשאית לגלגל את סיכוני אי עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט בגין התנהלות הדיירים דווקא על הרוכש, לו אין לו כל נגיעה או השפעה על התנהלות הדיירים.

27. נוסף לאמור, הנתבעת לא הוכיחה כי התנהלות הדיירים גרמה לעיכוב ואת תקופת העיכוב. הנתבעת לא תמכה טענותיה בחוות דעת מומחה. הנתבעת אף לא פירטה באמצעות מהנדס הפרויקט כיצד ניתן בלוח הזמנים שתוכנן לפרויקט, אם ניתן, הביטוי לסיכון שמהותו עיכוב מצד הדיירים; מה היה פרק הזמן של אותו עיכוב ומה פעולות ננקטו למניעתו. להגשת חוות דעת הנדסית כאמור משנה חשיבות לאור העובדה, לפיה ההסכם עם התובעים נחתם בשלב מאוד מתקדם של הבנייה, ביום 14.10.2018, וכן במועד שבו, על פי תצהיר מר שרבט, לפחות חלק מהתנהלות הדיירים אשר לשיטתו גרמה לעיכובים, כבר היה ידועה לנתבעת, כך שהתבקש הסבר להתחייבות הנתבעת למסור לתובעים את הדירה עד 1.3.2019, כלומר כ- 4.5 חודשים בלבד ממועד חתימת הסכם המכר.

ב(2)(ד) עיכוב בשל עבודות תשתיות מים

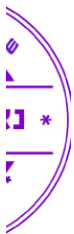




בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

28. מר שרבט טען כי עיכוב של חודשים רבים להשלמת הבנייה נגרם כתוצאה מהתנהלות תאגיד מי הרצליה. לטענתו, בחלקה בה נמצא הבניין נושא הפרויקט מצויים 3 בניינים: א', ב' ו-ג'. הסכם התמ"א של הנתבעת הוא לגבי בניין ג'. פרויקט התמ"א בבניינים א' ו-ב' בוצע על ידי חברת בנייה אחרת, יגאל אלון נישה. לטענתו, הצדדים הגיעו לתכנית מוסכמת לחיבור הבניינים לתשתיות מים וחשמל, והגישו תכנית שאושרה על ידי עיריית הרצליה. על בסיס התכנית המאושרת התקבל היתר בנייה לבניית בניין ג'. (סעיפים 15-17 לתצהיר מר שרבט).
29. מר שרבט הוסיף וטען כי במהלך מאי 2018, כאשר הנתבעת רצתה לבצע את התכנית על מנת לחבר את הבניין למים, תאגיד המים דרש את הסכמת בעלי הדירות בבניינים א' ו-ב', ואת הסכמת חברת יגאל אלון נישה. יגאל אלון נישה, שטרם קיבלה היתר בנייה, התנגדה לביצוע התכנית הסניטרית. הנתבעת נאלצה לעצור את העבודות הנלוות לחיבור המים, לתכנן את חיבור המים מחדש, ולבצע חיבור זמני לבניינים א' ו-ב'. לאחר תחנוני הנתבעת וישיבות רבות הושגה הסכמה לשינוי תוואי הצבת גמל המים בתכנית החדשה שהייתה כרוכה בעבודה מורכבת. בשל העיכובים החיבור לתשתיות העירוניות בוצע רק במרץ 2019. (סעיפים 18, 20-24 ו-29 לתצהיר מר שרבט).
30. מר שרבט טען כי במועד חתימת החוזה עם התובעים הנתבעת סברה שניתן יהיה למצוא פתרון לחיבור המים. אולם, בפועל, תאגיד המים סירב לבצע את חיבור הבניין למים.
31. לטענת הנתבעת, אפוא, התוכנית הסניטרית המקורית שערכה הייתה נכונה; דרישת תאגיד המים להסכמה בכתב של בעלי הדירות בבניינים א' ו-ב' ויגאל אלון נישה לא הייתה ידועה או צפויה; התנגדות יגאל אלון נישה לתכנית הסניטרית לא הייתה ידועה או צפויה; הנתבעת נאלצה להכין תכנית סניטרית חלופית; עבודות ביצוע התכנית החדשה ובכלל זה החיבור הזמני לבניינים א' ו-ב', היו מורכבים וארכו זמן.
32. עבודות תשתית האינסטלציה והמים הם חלק מהליכי התכנון והבנייה. כל הטענות כאמור לעיל בסעיף 31 הן עניין שבמומחיות. היה מצופה ממומחה מטעם הנתבעת או ממהנדסי הנתבעת לפרט אם היבטי הבניינים השכנים נלקחו בחשבון בעת תכנון הפרויקט, ואם לכתחילה ההיערכות בתכנית הייתה נאותה. כן היה מצופה מהם לפרט אם טעמי תאגיד המים היו לא צפויים או שגויים, האם יכלה הנתבעת, בהתנהלות סבירה, למנוע את העיכובים, והאם הנתבעת פעלה כנדרש מול תאגיד המים. כאמור, הנתבעת לא הגישה לא חוות דעת הנדסית ולא עדות של מהנדסי הפרויקט. בנסיבות אלה, טענות הנתבעת כאמור,





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

כי תכנייתה המקורית הוכנה כנדרש, וכי דרישות תאגיד המים והתנהלות חברת יגאל אלון נישה, לא היו צפויות או לא היו סבירות, לא הוכחו.

33. על פי גרסת הנתבעת עצמה, הקשיים כאמור בעניין תשתית המים היו ידועים לה עוד ממאי 2018, והם נמשכו גם במועד חתימת ההסכם עם התובעים (14.10.2018). למרות זאת, הנתבעת התחייבה כלפי התובעים למועד מסירה קרוב (1.3.2019). הנתבעת לא ביצעה כלפי התובעים גילוי נאות אודות סוגיית תשתית המים. בסעיף 20 לתצהירו, מר שרבט טען סתמית כי במועד חתימת החוזה עם התובעים הנתבעת סברה "שניתן יהיה למצוא פתרון לחיבור המים". בנסיבות אלה קיימת אפשרות סבירה, לפיה במועד חתימת ההסכם המכר הנתבעת ידעה, ולכל הפחות היה עליה לדעת, כי מועד המסירה לו התחייבה אינו ישים.

ב(2)ה) עיכוב מטעמי משבר הקורונה

34. מר שרבט טען בתצהירו כי החל ממרץ 2020 העיכובים בפרויקט נבעו גם ממשבר הקורונה. לטענתו, אישורים ובכלל זה תעודת גמר נדרשו מהרשות המקומית, ובשל העובדה כי כל המשק עבר ל- 30% פעילות ואף היו בסגר מלא, הנתבעת התקשתה להמציא אישורים. לטענתו, טופס 4 לא התקבל משום שהרשויות נמנעו מלבצע את הבדיקות הנדרשות. נוסף לכך טען לעיכובים מצד הדיירים אשר מנעו כניסה לדירתם לצורך ביצוע בדיקות. (סעיף 38). הטענות כאמור נטענו בעלמא. הטענות לא פורטו אף לא פירוט מינימלי, לא נתמכו בעדות המהנדס או המהנדסים אשר ניהלו את פרויקט הבנייה, ולא נתמכו במסמכים.

35. ממועד פרוץ מגיפת הקורונה ועד ליום 3.12.2020, הוא המועד שבו ניתנה תעודת הגמר (נספח 17 לתצהיר מר שרבט), שהיא, לטענת מר שרבט, אישור אכלוס יחד עם טופס 5, חלפו כ- 10 חודשים. היה מצופה ממהנדס או מהנדסי הנתבעת לספק מידע מה היה לוח הזמנים המתוכנן לקבלת תעודת הגמר; האם פניית הנתבעת לרשות המקומית לקבלת האישורים הנדרשים נעשתה במועדים המתוכננים, והאם הנתבעת פעלה כנדרש מול הרשות המקומית; והאם יכלה הנתבעת, בהתנהלות סבירה, למנוע את העיכובים. היה מצופה מהנתבעת לפרט באילו מועדים פנתה אל הרשות המקומית ובאילו בקשות; מה מענה קיבלה מהרשות המקומית; אם לא היה ניתן ליצור קשר עם בעלי התפקידים הרלבנטיים ברשות המקומית ובאילו מועדים; מה הן אותן בדיקות שהיה על "הרשויות לבצע" ובאיזה מועד הן היו אמורות להתבצע; האם משרדי הרשות המקומית היו סגורים ובאילו מועדים; ואילו אישורים נמנע מהנתבעת להמציא.



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

36. ביחס לדיירים, לא פורט אילו בדיקות נדרשו בדירות הדיירים ובאילו מועדים; מי מהדיירים מנע כניסה לדירתו לצורך ביצע הבדיקות ובאילו מועדים. לא הוגשו פניות בכתב של הנתבעת אל הרשות המקומית. לא הוגשו פניות בכתב אל הדיירים או תיעוד אחר כלשהו בכתב אודות עיכובי דיירים מטעמי מגיפת הקורונה. הדעת נותנת כי פניות, בקשות ועיכובים כאמור יתועדו ביומני העבודה של הנתבעת, אך לא הוגש כל תיעוד.

37. הנתבעת טענה בסיכומיה כי העיכוב בקבלת טופס 4 בשנת 2020 הוא בגדר "ידיעה שיפוטית מובהקת". כן טענה כי אין צורך להביא ראיה לכך שהעיכוב בשנת 2020 בקבלת טופס 4 נבע ברובו ממשבר הקורונה משום שהרשויות השונות עבדו באופן חלקי ביותר באופן שהאריך את מתן טופס 4. לא ניתן לקבל טענה זו. העובדות הנטענות אינן מצויות בידיעה שיפוטית, שהרי גם במהלך מגיפת הקורונה חברות בנייה סיימו בנייה, קיבלו תעודות גמר ומסרו דירות לרוכשים. כל מקרה הוא לגופו ונסיבותיו טעונות ראייה.

38. בנסיבות אלה, דין הטענות, לפיהן עיכובים נגרמו על ידי הרשות המקומית ודיירים בשל מגיפת הקורונה, להידחות כבר מהטעם שהן לא הוכחו כנדרש. מעבר לאמור, מועד המסירה החוזי של דירת התובעים נקבע ליום 1.3.2019 (בסעיף 8.1 לחוזה נקבע כי החזקה בדירה תימסר לתובעים עד 1.3.2019), כלומר, כשנה לפני פרוץ מגיפת הקורונה. לכתחילה, אפוא, אין במגיפת הקורונה כדי להצדיק איחור של כשנה במסירת הדירה.

39. הנתבעת טענה כי יש לאפשר דחייה בת 40 ימים של מועד המסירה מטעמי מגיפת הקורונה בהסתמך על עמדת הממונה על חוק המכר, מר עמית גרידי, מיום 24.5.2021, בעניין עיכוב במסירת דירות עקב משבר הקורונה. אין בעמדת הממונה על חוק המכר כדי לתמוך בטענת הנתבעת, שכן ההמלצה שם למתן ארכה למועד מסירת דירות עקב משבר הקורונה, מתייחסת למקרים בהם הדירות היו אמורות להימסר ממרץ 2020 ועד דצמבר 2020. ראו בעמ' 3: "ביוני 2020 פורסם מתווה של הצוות הבין-משרדי בראשות משרד המשפטים והמשרד הנוגע לאיחור במסירת דירות אשר נגרם בשל משבר הקורונה. המתווה אומץ על ידי שר הבינוי והשיכון באמצעות המלצה לציבור הקובעת כי כלל רכיבי חוזה המכר הקשורים למועד מסירת הדירה יידחו, בהסכמת הצדדים, ב- 40 ימים. מתווה זה היה תקף לדירות אשר מועד מסירתן נקבע בחוזה המכר בין התאריכים 18.3.2020 ועד ה- 21.12.2020". במקרה דנן, כאמור, מועד המסירה הוא שנה קודם, ב- 1.3.2019.

40. הנתבעת הפנתה גם לפסק הדין בת"ק (אשקלון) 21-03-26136 נדב נעים נ' ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ, (20.1.2022), אך גם בפסק דין זה אין סיוע לטענתה, שכן מועד המסירה החוזי בעניין נעים היה במרץ 2020, ומועד המסירה בפועל היה בחודש יולי 2020. כלומר,



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

מועד המסירה חל לאחר תחילת מגיפת הקורונה, והוא בהתאמה למצויין בעמדת הממונה על חוק המכר.

ב(2)ו) הרחבת חזית

41. הנתבעת העלתה בתצהיר עדותו הראשית של מר שרבט ובסיכומיה טענות כדלקמן שלא נזכרו בכתב ההגנה:
- הדיירים והתובעים גרמו לעיכוב בסיום הפרויקט בשל סירובם לחתום על הסכם השירות של החברה שהתקינה את מתקן החנייה. הסכם שהיה תנאי לקבלת טופס 4.
 - הדיירים עיכבו את השלמת הפרויקט בכך שלא הקימו נציגות תקופה ארוכה; לא שילמו חשבונות חשמל; וסרבו לקבל את הרכוש המשותף או השטחים הציבוריים ולטפל בהם.
 - הבנייה התעכבה בעיקר בשל סירובה של חברת יגאל אלון נישה לבצע חיבור למים על פי התוכנית המקורית.
 - התובעים איחרו בתשלומי המשכנתא באופן המצדיק איחור במסירה בפרק זמן זהה.
- על הנתבעת היה לפרט טענותיה הנ"ל בכתב ההגנה על מנת לאפשר לתובעים להתגונן מפניהן. מאחר שהטענות נטענו לראשונה רק בתצהיר עדותו של מר שרבט או בסיכומי הנתבעת, דינן להידחות כבר מטעמי הרחבת חזית אסורה.

ב(3) מועד מסירת החזקה

42. אין מחלוקת כי ביום בו התקבל טופס 5, 3.12.2020, התובעים הוזמנו לקבל את הדירה (סעיף 1 לסיומי התובעים, סעיף 32 לסיכומי הנתבעת).
43. הנתבעת לא הציגה הזמנה בכתב לתובעים לקבלת החזקה בדירה. על פי מכתב ב"כ התובעים מיום 20.12.2019 (נספח 4 לתצהיר התובע), ב"כ התובעים אישר כי ביום 7.12.2020 הנתבעת הודיעה כי התקבל אישור אכלוס לדירה. במכתב נטען כי הודעה בכתב המפרטת את מועד המסירה הצפוי ניתנה ליום 3.1.2020 שעה 10:00. התובעים לא הציגו את ההודעה הנטענת. בהתאם לסעיף 8.2 להסכם המכר, היה על הנתבעת לשלוח לתובעים הזמנה בכתב לקבלת החזקה בדירה למועד מסירה שלא יהיה מוקדם מ- 21 יום ממשלוח ההודעה.





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

44. בנסיבות אלה, ומאחר שהתובעים אישרו כי הוזמנו לקבל את החזקה ביום 7.12.2019, הרי שמועד מסירת החזקה בפועל הוא 28.12.2019. יוער כי הפער בין מועד זה לתביעת התובעים מסתכם ב- 3 ימים בלבד. (ראו סעיף 19 לתצהיר התובע, שם טען ל- 22 חודשי איחור החל מיום 1.3.2019, כלומר, עד 31.12.2019).

ב(4) תקופת Grace

45. הנתבעת טענה כי התובעים אינם זכאים לפיצוי עבור 60 הימים הסמוכים למועד המסירה החוזי לאור סעיפים 7.7 ו- 19.3 להסכם המכר. כמפורט להלן, לא ניתן לקבל טענה זו.

46. כאמור בסעיף 5א. (א) לחוק המכר (דירות), לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר, זכאי הקונה לפיצויים בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה. נוסף לכך, כאמור בסעיף 7א. (א) לחוק המכר (דירות), אין להתנות על הוראות חוק זה אלא לטובת הקונה. לאור הוראות החוק כאמור, הוראת סעיף 5א. (א) גוברת על ההוראות בהסכם המכר. (רת"ק (תל אביב-יפו) 30787-01-19 סיגלית עזר נ' נתנאל גרופ בע"מ, (5.3.2019)).

ב(5) דמי השכירות לפיהם יחושב הפיצוי

47. בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם התובעים, שמאי מקרקעין, מר ניצן גרינפלד, דמי השכירות החודשיים הראויים לדירת התובעים, נכון ליום 1.3.2019, הם בסך של 6,800 ש"ח. הנתבעת לא הגישה חוות דעת נגדית.

48. הנתבעת טענה בסיכומיה כנגד חוות דעת השמאי טענות כדלקמן:

א. גודל דירת התובעים הוא 108 מ"ר. השמאי הביא דוגמאות לדירות שגודלן 72-120 מ"ר שעה שהנתונים הרלוונטיים הם דירות בגודל 100-115 מ"ר. בהתאם, העסקאות הרלבנטיות מחוות דעת השמאי מלמדות על מחיר של כ- 50-54 ש"ח למ"ר.

ב. בדירות ההשוואה בחוות דעת השמאי כלולים במחיר מיזוג מרכזי, חנייה או שתי חניות פרטיות, ולעיתים כלולים דמי ועד בית, מים חמים, ארונות בגדים, חדר כושר ועוד.



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

ג. השמאי הוסיף מרפסת לממוצע האקוויולנטי למרות שמחירי השכירות כבר כוללים מרפסות, חניה, חדר כושר, מחסן וכו'. לכן, מדובר בכפל חישוב.

ד. השמאי התחמק מלומר מה הייתה העלייה הממוצעת במחירי השכירות משנת 2019 לשנת 2021, למרות שלקח כבקרה מחירים משנת 2021. הנתונים שהציג משנת 2021 יחד עם העלייה במחירי השכירות, מוכיחים כי הנתונים לשנת 2019 שקבע מוגזמים ומוטים.

49. בעדותו בחקירה נגדית, מר גרינפלד נימק את חוות דעתו וסיפק הסברים כדלקמן :

א. באשר לטענה א', מר גרינפלד הסביר כי הוא העדיף לתת סקר רחב. הוא הפנה לעובדה, לפיה הסקר כולל גם שתי עסקאות של דירות קטנות יותר בגודל של כ- 70 מ"ר, והסביר כי מבחינה אקונומטרית (מדידה כמותית המשתמשת בכלים סטטיסטיים), ממוצע של יותר עסקאות מספק נתון מדויק יותר למרות הפרשי השטח השולי הפוחת. נוסף לכך פירט כי הממוצע בסקר הוא 96.5 מ"ר, שהוא ממוצע סביר להשוואה לדירה בגודל 108 מ"ר.

ב. ביחס לטענה ב': לגבי החניה, מר גרינפלד פירט כי מתוך 35 עסקאות רק ב- 10 עסקאות מוזכר כי הן כוללות חניה. מעל 70% מהעסקאות הן ללא חניה. לגבי המיזוג הסביר כי אין בו כדי להשפיע על דמי השכירות משום שעלות התקנת מיזוג נעה בין 5,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח, כי אין למצוא דירה ללא מיזוג, וסביר כי בעל הדירה יתקין מיזוג.

ב"כ הנתבעת שאל את מר גרינפלד אודות עסקה מספר 22, דירה בת 4 חדרים ששטחה 100 מ"ר, אשר מושכרת תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של 6,500 ש"ח, עם חדר כושר, קרובה לבינתחומי, ולקניון, מרוהטת, וטען כי אינה ברת השוואה. בצדק הגדיר השמאי את בחירת הדירות על ידי ב"כ הנתבעת כ- cherry pick, כלומר ניסיון להוכיח או לבסס מחיר נמוך יותר באמצעות בחירת המקרים הנוחים וזניחת הדוגמאות שאינן מסייעות לרעיון. כך הסביר כי עסקה מספר 22 היא אחת מניה 35 עסקאות שהשפעתה על הסקר היא 1/35, וכי בסקר נכללו דירות רבות ללא התוספות הנ"ל, בכללן דירות ישנות ודירות בבניין ללא מעלית בקומות שלישית ורביעית. זאת למרות הפרשי דמי השכירות בין דירה עם מעלית ודירה ללא מעלית, או בין דירה ישנה בבניין ישן לבין דירה עם מעלית בבניין חדש.



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

ג. ביחס לטענה ג', מר גרינפלד ציין כי רק ב-3 מתוך 35 עסקאות צוינו מרפסת שמש או מחסן בדירה, כאשר בכל שאר העסקאות מדובר במרפסות שירות אשר נספרות כשטח עיקרי. נוסף לכך הסביר כי לעיתים בעל הנכס מציין בפרסום של דירתו את שטח הדירה כולל שטחי מרפסת ומחסן ולעיתים ללא שטחי מרפסת ומחסן. כן הסביר כי ככל שתבוצע הקטנת שטח, יש להגדיל את סכום דמי השכירות למ"ר, וכי המקדם 04 אותו לקח למרפסת ומחסן, הוא מקדם נמוך.

ד. ביחס לטענה ד', מר גרינפלד הסביר כי שני הנתונים בסעיף 10 לחוות הדעת לא נכללו בסקר, והם הובאו למטרת בקרה בלבד. יש לציין כי לא ניתן להסיק מנתוני הדירה בסעיף 10.1.1 (דירת 100 מ"ר שהושכרה תמורת 6,700 ש"ח), כי דמי השכירות בשנת 2019 היו נמוכים מ-6,800 ש"ח, שכן עבור הדירה בסעיף 10.1.2, ששטחה 95 מ"ר דמי השכירות הם בסך 7,250 ש"ח, כלומר עולים ב-450 ש"ח על דמי השכירות הראויים הנתבעים.

50. חקירתו הנגדית של שמאי התובעת, כמו גם טענות הנתבעת בסיכומיה, מחזקות כי דרך המלך לסתור את חוות דעת שמאי התובעים היא באמצעות חוות דעת שמאי נגדית. ודאי שבהיעדר חוות דעת נגדית לא ניתן לקבל כי דמי השכירות הם כאמור בסעיף 44 לתצהיר מר שרבט. בנסיבות אלה, ומשחוות שמאי התובעים לא נסתרה, הפיצוי יחושב לפי דמי שכירות חודשיים בסך של 6,800 ש"ח.

ב(6) סכום הפיצוי

51. בהתאם לסעיף 5א. (א) לחוק המכר (דירות), התובעים זכאים לפיצוי בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה לדירה שנרכשה, כשהם מוכפלים ב-1.5 עבור שמונת החודשים הראשונים, וכשהם מוכפלים ב-1.25 החל מהחודש התשיעי ואילך. אולם, במקרה דנן קיימת בסעיף 20.3 להסכם המכר נקבעה הוראה מיוחדת בעניין הפיצוי בגין איחור במסירה, כדלקמן:

"איחור החברה במסירת הדירה לקונה בתקופה העולה על התקופה הנזכרת בסעיף 8.6 ושלא מאחת או יותר מהסיבות המנויות בסעיף 8.4, 8.7, 8.8 (לעיל להלן): "תקופת הדחייה", יהיה הקונה זכאי, וזו תהא תרופתו היחידה, לקבל מהחברה בגין תקופת האיחור שמעבר לתקופת הדחייה, פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגובה דמי שכירות חודשיים



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

שיהיו נהוגים באותה עת לגבי דירות דומות באותה סביבה מוכפלים ב-
1.5. בגין חלק מחודש יעשה חישוב יחסי. כלל ההתחשבות בין
הצדדים לגבי דמי השכירות תיערך במועד המסירה. מובהר כי תקופות
האיחור הנזכרות בסעיפים לא יילקחו בחשבון ולא יינתן לגביהם פיצוי
כלשהו והכל בכפוף לחוק המכר ולכל דין."

52. סעיף 7א. (א) לחוק המכר (דירות) קובע: "אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת
הקונה או קונה המשנה." ההוראה הספציפית שבהסכמי המכר, לפיה זכאים התובעים
לפיצוי בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה לדירה שנרכשה
כשהם מוכפלים ב-1.5 עבור כל תקופת העיכוב, היא לטובת התובעים. משכך, היא גוברת
על זו שבסעיף 5א. לחוק המכר (דירות).

53. בהתאם, לתובעים מגיע פיצוי בסך של 223,413 ש"ח עבור 21 חודשים ו-28 ימים, המחושב
לפי 150% מדמי שכירות חודשיים בסך של 6,800 ש"ח. (פיצוי בסך 214,200 ש"ח עבור
החודשים מרץ 2019 עד נובמבר 2020 (21 חודשים), בצירוף פיצוי בסך 9,213 ש"ח עבור 28
ימים בחודש דצמבר 2020).

54. הפיצוי עבור שישים הימים הראשונים יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מ-60 יום
לאחר מועד המסירה החוזי. הפיצויים הנוותרים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל
מתום כל חודש שבעדו הם משולמים.

ב(7) נזק לא ממוני

55. התובעים תבעו בגין נזק לא ממוני סך של 20,000 ש"ח. בתביעתם התובעים לא תבעו את
נזקיהם בפועל אלא את הפיצוי החוזי המוסכם לפי סעיף 20.3 להסכם המכר, ובנוסף עבור
60 הימים הסמוכים למועד המסירה החוזי את הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בסעיף 5א. לחוק
המכר דירות. פיצוי זה עולה ב-50% על דמי השכירות החודשיים הריאליים בגין כל חודש
של איחור במסירה.

56. התובע הצהיר כי בתקופת האיחור במסירה, ועקב אי המסירה במועד נגרמו לתובעים
מצוקה וחרדה כלכלית ממשית משום שהם נאלצו לשלם דמי שכירות עבור מגוריהם
באותה עת בדירה שכורה, ובנוסף לכך החזרי הלוואת משכנתה אותה נטלו לצורך מימון
הדירה, דבר שהכביד עליהם באופן קיצוני. (סעיפים 7 ו-10 לתצהיר התובע). אך התברר כי
התובעים כלל לא תכננו לעבור לגור בדירה שרכשו, וכי תשלומי דמי השכירות ששילמו



בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 70677-12-19 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

בתקופת האיחור במסירה אינם נזק ממוני שנגרם להם. גם לאחר שנמסרה להם החזקה בדירה, התובעים מבחירתם החופשית המשיכו לגור בשכירות ולא עברו לגור בדירה שרכשו (פרוטי עמ' 48 ש' 3-5). כמו כן, התברר כי התובעים כלל לא רכשו את הדירה למגוריהם אלא למטרת השקעה. התובע אמר בעדותו כי הוא השכיר את הדירה בסוף שנת 2021. (פרוטי עמ' 49).

57. לפיכך, לתובעים לא נגרם כל הפסד בגין תשלום דמי שכירות בתקופת האיחור במסירה. גם לא נגרם להם כל נזק ממוני אחר. בנסיבות אלה, וכאשר הפיצוי החוזי המוסכם הוא מעל ומעבר לכל נזק שנגרם לתובעים בפועל, התובעים אינם זכאים לפיצוי עבור נזק לא ממוני.

ג. סוף דבר

58. התביעה לפיצויים בגין איחור במסירת החזקה בדירה מתקבלת.

59. בסיכומי התשובה התובעים טענו כי הוצאותיהם המשפטיות בגין ההליך הן בסך של כ- 75,000 ש"ח. לסיכומי התשובה צורפו 5 חשבוניות בסך כולל של 63,181 ש"ח. כלומר, סכום הנופל מסכום ההוצאות הנטען. על פי החשבוניות, מדובר בהוצאות בסך של 2,981 ש"ח, ובשכ"ט עו"ד בסך של 60,200 ש"ח. לא ראיתי לפסוק לתובעים את הסכום כאמור בחשבוניות מטעמים כדלקמן: התובעים העלו טענתם הנ"ל בעניין הוצאות המשפט רק בסיכומי התשובה באופן שנמנע מהנתבעת להשיב לטענה; התובעים לא הגישו הסכם שכר טרחה; התובע נמנע מלהצהיר בתצהירו אודות הוצאותיו בגין התביעה.

60. באשר לאגרת בית המשפט, התובעים שילמו אגרת בית משפט (מחצית ראשונה ומחצית שנייה), עבור תביעה בסך של 167,000 ש"ח. לאור ההסדר הדיוני כאמור לעיל בסעיף 6 ותצהיר התובע, סכום התביעה המעודכן הוא 264,400 ש"ח. בהתאם, המזכירות תגבה מתוך פיקדון התובעים את הפרש אגרת בית המשפט (מחצית ראשונה ומחצית שנייה) עבור סך של 97,400 ש"ח.

61. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים כדלקמן:

א. 223,413 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה והריבית כאמור לעיל בסעיף 54.

ב. אגרות בית המשפט ששולמו על ידי התובעים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלומן.

ג. שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ש"ח.





בית משפט השלום בפתח תקווה

ת"א 19-12-70677 קמחי ואח' נ' שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

62. סכום פסק הדין ישולם לתובעים מתוך פיקדונות התובעים והנתבעת בתיק בית המשפט. ככל שסכומי הפיקדונות עולה על סכום פסק הדין, המזכירות תחזיר לנתבעת את ההפרש. ככל שסכום הפיקדונות נופל מסכום פסק הדין, הנתבעת תשלים לתובעים את ההפרש.

המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ה, 26 אוקטובר 2024, בהעדר הצדדים.

עדנה יוסף-קוזין, שופטת

